



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.001970/2021-94
SUMÁRIO

PROPONENTE:

NORIVAL BONAMICHI.

IRREGULARIDADE DETECTADA:

Negociação de valores mobiliários em período no qual esta não poderia ter ocorrido, em possível infração, em tese, ao art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/02^[1].

PROPOSTA:

Pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

PARECER DA PFE/CVM:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.001970/2021-94
PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por NORIVAL BONAMICHI, membro do Conselho de Administração e acionista controlador da OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (doravante denominada “Companhia”), **previamente à instauração de Processo Administrativo Sancionador** pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), no qual não há outros investigados.

DA ORIGEM^[2]

2. O processo teve origem a partir da autodenúncia apresentada por NORIVAL BONAMICHI, em 12.03.2021.

DOS FATOS

3. Em 11.03.2021, NORIVAL BONAMICHI, espontaneamente, informou à CVM que:

(i) em 23.02.2021, realizou negociações com ações de diversas emissoras totalizando R\$ 32.434.733,85 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil e setecentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), dos quais R\$ 316.748,00 (trezentos e dezesseis mil e setecentos e quarenta e oito reais), valor equivalente a menos de 1% do total negociado na data, correspondiam a venda de ações ordinárias de emissão da Companhia ("OFSA3") durante período no qual, em tese, não poderiam ocorrer operações da espécie, o qual se estendeu de 17.02.2021 a 04.03.2021, tendo em vista a divulgação das Demonstrações Financeiras ("DFs") da Companhia, nesta última data;

(ii) as vendas, na referida data, correspondiam a 0,064% do total de ações de emissões da Companhia detidas pelo próprio e teriam decorrido de "*mero lapso*", "*passaram despercebidas*" e não teria existido "*intenção deliberada de se utilizar de qualquer informação*";

(iii) as negociações foram objeto de comunicação à CVM e ao mercado em geral, em atendimento ao art. 11 da Instrução CVM nº 358/02^[3] ("ICVM 358"), conforme Formulário de Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas; e

(iv) tinha intenção de apresentar proposta de Termo de Compromisso ("TC").

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

4. De acordo com a SEP:

(i) o formulário de valores mobiliários negociados e detidos, na forma do art. 11 da ICVM 358, foi apresentado, via sistema, em 10.03.2021; e

(ii) se considerada a possibilidade de ocorrência da mesma operação de venda em 05.03.2021, primeiro pregão após a divulgação das DFs, o benefício auferido seria de R\$ 9.423,00 (nove mil e quatrocentos e vinte e três reais)^[4], valor equivalente à perda então evitada ao se realizar a negociação antes da referida divulgação.

DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

5. Em 31.03.2021, NORIVAL BONAMICHI apresentou proposta para celebração de Termo de Compromisso na qual propôs pagar à CVM o valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas, a título de indenização referente aos danos difusos em tese causados na espécie.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE/CVM

6. Em razão do disposto no art. 83 da Instrução CVM nº 607/2019 ("ICVM 607"), conforme PARECER n. 00028/2021/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos

Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM – PFE/CVM apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo **opinado pela inexistência de óbice legal à celebração de Termo de Compromisso**.

7. Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE destacou:

“Extraí-se da acusação que as irregularidades ocorreram, em 23/02/2021. A esse respeito cabe registrar o entendimento desta Casa no sentido de que, se ‘as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe’.

Dessa forma, **levando-se em consideração que o fato se consumou em tempo certo e determinado, pode-se considerar, que houve cessação da conduta ilícita.**

Relativamente à correção das irregularidades, tendo em vista que a área técnica estimou a perda evitada como equivalente à, aproximadamente, R\$ 10 mil e que, o valor oferecido foi igual a R\$ 130 mil, ou seja, montante suficiente para garantir que o benefício financeiro resultante da infração não permanecerá com o proponente, **opina-se pela inexistência de óbice jurídico à celebração do Termo de Compromisso.**

(...)

Cabe ao r. Comitê de Termo de Compromisso avaliar a idoneidade do montante proposto, negociando-o, se for o caso, para a efetiva prevenção a novos ilícitos e realização do caráter pedagógico do processo sancionador.” **(grifado).**

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

8. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), em reunião realizada em 06.07.2021^[5], ao analisar a proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da ICVM 607; e (b) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de negociação de valores mobiliários em período no qual isso não poderia ter ocorrido, como, por exemplo, no PA CVM 19957.009192/2018-86 (decisão do Colegiado de 09.07.2019, disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2019/20190709_R1/20190709_D1463.html)^[6], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela.

9. Nesse sentido, e considerando, em especial, (a) o disposto no art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/19; (b) o fato de a conduta ter sido praticada após a entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017; (c) tratar-se de hipótese de autodenúncia; (d) a fase em que se encontra o processo; (e) o histórico do

PROPONENTE^[7], que não consta como acusado em processos administrativos sancionadores instaurados pela CVM; (f) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de possível infração ao disposto no art. 13, *caput*, da ICVM 358, conforme acima recordado; e (g) os atuais parâmetros aplicáveis a negociações como a do presente caso, o Comitê sugeriu o aprimoramento da proposta apresentada para assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no montante de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que, no caso concreto, entende que seria a contrapartida adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais preventiva, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

10. Tempestivamente, o PROPONENTE manifestou sua concordância com o proposto pelo Comitê.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

11. O art. 86 da ICVM 607 estabelece que, além da oportunidade e da conveniência, há outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de Termo de Compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes^[8] dos acusados, a colaboração de boa-fé e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

12. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de Termo de Compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

13. À luz do que foi apresentado, o CTC entendeu ser cabível o encerramento do caso em tela por meio de Termo de Compromisso, tendo em vista, notadamente, (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da ICVM 607; (b) o fato de a conduta ter sido praticada após a entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017; (c) tratar-se de hipótese de autodenúncia; (d) a fase em que se encontra o processo; (e) o histórico do PROPONENTE^[9], que não consta como acusado em processos sancionadores instaurados pela CVM; e (f) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de possível infração, em tese, ao disposto no art. 13, *caput*, da ICVM 358, como, por exemplo, no PA CVM 19957.009192/2018-86 (decisão do Colegiado de 09.07.2019, disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2019/20190709_R1/20190709_D1463.html)^[10].

14. Assim, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, o Comitê, em deliberação ocorrida em 27.07.2021^[11], entendeu que o encerramento do presente caso por meio da celebração de Termo de Compromisso, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), afigura-se conveniente e oportuno, e que a contrapartida em tela é adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e

do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

DA CONCLUSÃO

15. Em razão do acima exposto, o Comitê de Termo de Compromisso, em deliberação ocorrida em 27.07.2021^[12], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **NORIVAL BONAMICHI**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

Parecer Técnico finalizado em 22.09.2021.

^[1] Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

^[2] As informações apresentadas nesse Parecer Técnico até o capítulo denominado “Da Manifestação da Área Técnica” correspondem a relato resumido do que consta de Ofício Interno preparado pela SEP sobre o andamento da apuração dos fatos.

^[3] Art. 11. Os diretores, os membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária ficam obrigados a informar à companhia a titularidade e as negociações realizadas com valores mobiliários emitidos pela própria companhia, por suas controladoras ou controladas, nestes dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas.

^[4] Considerando o preço médio de R\$ 32,35 de negociação da “OFSA3” no pregão de 05.03.2021.

^[5] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SMI, SNC, SPS e da SSR.

^[6] No caso concreto, a SEP detectou possível infração, em tese, ao art. 13, §4º, da ICVM 358, cometida por Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) de Companhia aberta, ao negociar ações de emissão da sociedade antes da divulgação do Formulário de Informações Trimestrais referente ao 1º trimestre de 2018. No caso, foi aprovada proposta de TC em que o DRI se comprometeu a pagar à CVM o valor de R\$ 150 mil, em parcela única, para indenização de danos difusos ao mercado.

^[7] NORIVAL BONAMICHI não consta como acusado em outros processos sancionadores instaurados pela CVM. (Fonte: Sistema de Inquérito. Último acesso em 22.09.2021).

^[8] Vide Nota Explicativa (N.E.) 07.

[9] Vide N.E. 07.

[10] Vide N.E. 06.

[11] Deliberado pelo membro titular de SMI e pelos substitutos de SGE, SNC, SPS e da SSR.

[12] Vide N.E. 11.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 27/09/2021, às 20:19, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 27/09/2021, às 21:46, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 28/09/2021, às 08:20, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 28/09/2021, às 09:48, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 28/09/2021, às 16:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1354678** e o código CRC **3455DF9D**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1354678** and the "Código CRC" **3455DF9D**.*